



ORDENANZA N° 1269

VISTO: Lo actuado en el Expediente N° 275-Interno-81, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 10°, inc.c), / de la Ley N° 6328;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ALTA GRACIA
EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A

- Art. 1°: LA presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las concesiones de distintos sectores que determinen la reglamentación en las márgenes de los arroyos que se encuentren dentro del Ejido Municipal de la ciudad de Alta Gracia, a / personas físicas o jurídicas durante la temporada estival, para la explotación de kioscos, mantenimiento y atención del lugar, con el propósito de obtener un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y promocionar zonas de interés turístico.-
- Art. 2°: EL otorgamiento de las concesiones se efectuará por el Departamento Ejecutivo, previa Licitación Pública dispuesta por Ordenanza Particular a tal efecto.-
- Art. 3°: LAS concesiones se regirán exclusivamente por principios y normas del derecho público.-
- Art. 4°: LAS concesiones sólo podrán otorgarse por un plazo máximo / de dos (2) años. En todos los casos serán intransferibles / total y parcialmente, e irrenunciable, salvo acuerdo con la Comuna.-
- Art. 5°: EL precio de la concesión será fijado por el Departamento / Ejecutivo por vía de reglamentación, teniendo en cuenta la rentabilidad presunta del sector de que se trate. Para la / temporada 1981/1982 y a los fines de promocionar el sistema que se establece en la presente Ordenanza, las concesiones serán gratuitas.-
- Art. 6°: PODRAN ser concesionarios las personas físicas que acreditar cumplimentar los siguientes requisitos:
- a) Certificado de buena conducta;
 - b) Antecedentes personales y comerciales;
 - c) Aavales comerciales del medio a satisfacción de la Municipalidad de Alta Gracia;
 - d) Libreta sanitaria.-
- Art. 7°: ASIMISMO, podrán ser concesionarios personas jurídicas, entidades de beneficencia o bien público, siempre que se encuentren legalmente constituidas y que el término de su duración no sea inferior al plazo de la concesión. Regirán para las / mismas los requisitos de la presente Ordenanza impuestos para las personas físicas, que les fueran aplicables, sin perjuicio de los deberes impuestos por esta Ordenanza.-

///////



0000213

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

///////

Art. 8º: LOS concesionarios deberán cumplimentar con las siguientes obligaciones:

- a) Limpieza y mejoras a su cargo, del sector otorgado en / concesión;
- b) Mantenimiento del orden, pudiendo requerir la colaboración de la autoridad policial en caso de que fuere necesario;
- c) Cuidado de los fogones y demás elementos existentes en el sector, y distribución para el uso de los mismos;
- d) Inscripción en la Sección Industria y Comercio en el rubro correspondiente;
- e) Atender con respeto y cortesía a las personas que concurren al sector;
- f) Poseer vestimenta y signos exteriores que aseguren una / correcta presencia;
- g) Cumplimentar toda otra obligación que le sea impuesta en la Ordenanza particular de Llamado a Licitación.-

Art. 9º: SE reconocerá a los concesionarios derecho a:

- a) Explotar a su beneficio los kioscos instalados en el sector, estando permitida la venta de bebidas sin alcohol, sandwiches de todo tipo, alfajores, golosinas, helados, etc.;
- b) Comercializar, previa autorización expresa de la Municipalidad de Alta Gracia, artículos y productos apropiados para el lugar turístico de que se trata, como ser: tarjetas postales, recuerdos, banderines, etc..-

Art.10º: EL personal dependiente de los concesionarios deberá cumplimentar los requisitos y obligaciones que surgen de esta Ordenanza, siendo el concesionario directamente responsable por cualquier infracción al respecto.-

Art.11º: LOS precios que se apliquen en los kioscos serán expuestos al público a fin de que éste tenga conocimiento de los mismos y la Municipalidad de Alta Gracia pueda ejercer el control sobre ellos.-

Art.12º: EL concesionario no podrá realizar obras o mejoras en el sector, aunque fuesen de carácter precario, sin la autorización expresa y escrita de la Municipalidad de Alta Gracia. En caso de ser autorizadas, esas obras o mejoras serán por cuenta del concesionario y quedarán en beneficio exclusivo del sector al finalizar la concesión.-

Art.13º: EL concesionario deberá evitar en todo momento dejar a la vista: mercaderías, envases, cajones, y otros elementos que explote, debiendo cumplir con todos los requisitos sanitarios exigidos por las Ordenanzas Municipales.-

Art.14º: EN caso de imposibilidad por enfermedad o fuerza mayor, de continuar el concesionario con la explotación del kiosco y/o atención del sector, no podrá sub-alquilar, ceder, transferir, cambiar ni permutar la concesión, sin previo consentimiento de la Municipalidad de Alta Gracia, única autoridad facultada en estos casos para conceder el traspaso del contrato correspondiente.-

///////



MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

0000214

///////

- Art.15°: EL concesionario deberá atender y mantener en condiciones el sector durante todos los días que dure la concesión, / sin excepción. La inobservancia a esta obligación por cualquier causa y por un plazo superior a los dos (2) días consecutivos o cinco (5) días alternados en una temporada, dará lugar a la Municipalidad de Alta Gracia a declarar extinguida la concesión y hacerse cargo del sector u otorgarlo a terceros. El incumplimiento de esta obligación deberá ser constatado por la autoridad Municipal, la que levantará el acta correspondiente.-
- Art.16°: EL concesionario deberá someter a la consideración de las Direcciones Municipales de Turismo y Deportes, cualquier / tipo de publicidad que se pretenda efectuar en el sector a fin de conservar el estado estético y evitar la desjerarquización del lugar.-
- Art.17°: LAS concesiones se extinguirán:
- a) Por vencimiento del término contractual;
 - b) Por acuerdo entre el concesionario y la Municipalidad de Alta Gracia;
 - c) Por razones de orden jurídico o de hecho, que a juicio de la Autoridad Municipal hagan imposible el cumplimiento de los objetivos de la concesión;
 - d) Por anulación fundada en irregularidades o vicios del / acto que le dio origen;
 - e) Por caducidad dispuesta por la Municipalidad de Alta / Gracia ante incumplimiento del concesionario de sus obligaciones.-
- Art.18°: EXCEPCIONALMENTE, cuando fuese necesario asegurar la vigencia y continuidad de los objetivos propuestos por la presente Ordenanza, la Municipalidad de Alta Gracia podrá otorgar los sectores y la explotación de los kioscos a permisionarios.-
- Art.19°: LOS permisos se otorgarán mediante Decreto del Departamento Ejecutivo, en todos los casos con carácter precario, pudiendo ser beneficiarios personas físicas o jurídicas, siempre que reúnan y mantengan los requisitos y demás exigencias que establece la presente Ordenanza para los concesionarios.-
- Art.20°: LOS permisos durante el lapso de su duración, estarán sometidos en principio, a las mismas normas establecidas para las concesiones con las limitaciones y modificaciones que se establezcan en el acto de otorgamiento.-
- Art.21°: LOS concesionarios o permisionarios que infringieren las / obligaciones que surgen de las disposiciones de la presente Ordenanza, las cláusulas contractuales o los términos, del acto de otorgamiento pertinente, se harán pasibles a la aplicación de una multa graduable entre Pesos CIENTO MIL (\$100.000.-) y Pesos UN MILLON QUINIENTOS MIL (\$1.500.000.-) la que podrá ir acompañada de la caducidad de la concesión o la revocación de los permisos, según las circunstancias y gravedad de los hechos.-

///////



MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

0000215

///////

Art.22°: QUEDA entendido que toda persona física tendrá libre ingreso a los sectores dados en concesión, debiendo mantenerse / la compostura y el decoro necesario en concordancia con el lugar público de que se trata.-

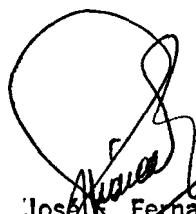
Art.23°: EL cobro de tasas o derechos por el uso de los fogones e / instalaciones, será facultad privativa de la Municipalidad de la ciudad de Alta Gracia. Los concesionarios no podrán / percibir importe alguno por dicho concepto. El incumplimiento de esta norma acarreará la caducidad inmediata de la concesión.-

Art.24°: LAS Direcciones de Turismo y Deportes de la Municipalidad / de Alta Gracia, actuarán como órgano de aplicación y control de las disposiciones de la presente Ordenanza.-

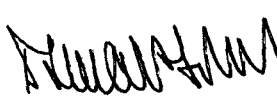
Art.25°: EL Departamento Ejecutivo por vía de reglamentación determinará las medidas y características que deberán observar las instalaciones que se emplacen en los sectores objetivos de la concesión.-

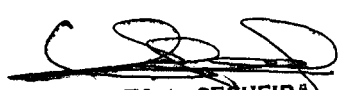
Art.26°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M. y archívese.-

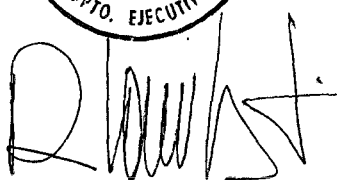
ALTA GRACIA, 03 DIC 1981


José R. Fernández
Secretario de Gobierno




Osmar Rene Seletti
Intendente Municipal


DRA. MIRTA L. SEQUEIRA
OFICIAL MAYOR
a/c Secr. General


Arq. Rodolfo H. Lamberghini
Sec. Obras y Serv. Públicos


ROBERTO J. PASSERA
SECRETARIO DE HACIENDA